



גליון 339

פרשת תצוה

הלכות קריאת פרשת זכור

נושאי השיעור: קריאת פרשת זכור היא מדאורייתא לכולי עלמא | חוק הכותל | דבר שבקדושה בעשרה | ברכות התורה
מדאורייתא או מדרבנן | להקפיד על ספר תורה מהודר לקריאת זכור | הגהת מחשב לספר תורה | איזהו ספר סת"ם ראוי | כח
התורה הוא הכח החזק ביותר | קיום המצוות בהידור

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
ממוצש"ק תרומה תשפ"ו



מדברי הרב המקדים הגאון רבי ראובן צאיג שליט"א

מרבני בית המדרש 'יחזו דעת'

"...אני רוצה לנצל את ההזדמנות לומר דבר, רבותיי, מי לנו גדול ב'לשם שמים' ממורנו ורבנו מרן הראשון לציון שליט"א! אני חושב על דבר שהרבה פעמים חשבתי עליו, ואני בטוח כמעט שאתם מסכימים לזה:

הנה לפני פחות מחודש מרן שליט"א הוציא חלק נוסף ב'הלכה ברורה'. ואנחנו מקבלים טלפונים, מארגנטינה, ממקסיקו, מפנמה, הרבה מקומות בעולם מבקשים היכן ניתן להשיג את הספרים של מרן שליט"א. והרי אנחנו יודעים שהיום זה דור שכל אחד היום ב"ה יכול להוציא ספר. כל יום יוצאים ספרים, מאות ספרים, ואולי אלפים יוצאים בכל חודש, אבל משום מה, מתי שיוצא הספרים של מרן שליט"א העולם כביכול מזדעזע. כולם צמאים ורוצים את הדבר הזה, הכל רוצים לראות.

אבל כשאתה פותח ואתה רואה, אתה מבין למה כולם כל כך צמאים לשמוע ולראות מה מרן שליט"א כתב. איזו עמקות, איזו בהירות, איזו גאונות, איזה כף! ריבונו של עולם, הרי רק כדי ללמוד את זה כמה וכמה אנחנו צריכים להתעמק, ואם לא שיש פה איזו סיעתא דשמיא של אדם כי ימות באוהל - אדם שממית עצמו למען התורה, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בחזרה.

לפני כמה שנים דיברתי עם איזה תלמיד חכם חשוב, ואיכשהו התגלגלה השיחה בנושא הספרים של מרן, והוא אמר לי: "תשמע, לפעמים אני קורא,

ואני רוצה לחלוק על מה שהרב כותב, במבט ראשון אני לא מסכים איתו, אבל אחרי שאני קורא את כל מה שהרב כתב, אני לא יכול לחלוק! הכל כל כך ברור ומוכח, כמעט לא שייך לחלוק על מה שהרב כותב".

וכי זה לא לשם שמיים? האם כל הצימאון הזה שיש לאנשים זה לא בא מכח הלשם שמיים שבזה? אנשים מתקשרים לבית ההוראה ושואלים על דברים שהרב כתב בכרך החדש, ואני שואל, מתי הספקתם כבר לקרוא? הרי רק לפני יומיים שלושה יצא הספר, אבל הם כבר קראו בו! מיד שיוצאים הספרים - בולעים אותם. צמאים לכל הספרים. זה לא שכן אדם ממש עובד לשם שמיים?

הבן איש חי כותב בספר אדרת אליהו על הפסוק בפרשת בהעלותך "פה אל פה אדבר בו", שלכאורה היה צריך להיות פה אל אוזן, מה שייך "פה אל פה אדבר בו"? ומבאר, שמשם רבנו זכה שכביכול הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו, שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבנו, היתה לו מעלה מיוחדת.

ומוסיף הבן איש חי יסוד: שבכל דור ודור יש את אותו חכם, אותו גדול, שכביכול השכינה מדברת מתוך גרונו! כשאנחנו שומעים את השיעורים של מרן שליט"א, את הגאונות, העמקות, הנועם, את המידות והדרך ארץ, וכי זה לא ששכינה מדברת מתוך גרונו?

אנחנו מברכים את מרן שליט"א בברכת הדייט, שה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, הקדוש ברוך הוא יזכה את הרב שימשיך להנהיג אותנו וימשיך להאיר את העולם כולו בתורה הקדושה, אכ"י"ר.



יש לך הזדמנות להיות שותף בזכויות האדירות זכר למחצית השקל

שיעור נתינת "זכר למחצית השקל" השנה שנת תשפ"ו, הוא כ-80 ש"ח

וכל הנותנים עבור ישיבות וכוללים ועבור לומדי תורה יבורכו בכל הברכות שבתורה

פורים שמח וברכת שפע רב לכל בית ישראל

שיעור ממרחק הראשון לציון שליט"א

ישר כח לכבוד הגאון המצויין הרב ראובן צאיג שליט"א, שב"ה נמצא אצלנו כבר עשרות שנים, וכבר כמעט עשר שנים שהוא נותן שיעורים בדף יומי בכל בוקר. מלבד זה שהוא אחד הראשים החשובים ביותר שיש לנו בכולל, אשריו ואשרי חלקו. למרות שאני לא אוהב את מה שהוא אמר בסוף הדברים שלו, הוא הגזים מאוד בשבחים בקשר אלי, אני לא מקבל את הדברים, אנחנו נשתדל באמת לכתוב וללמוד לשם שמים, אבל באמת לא צריך להגזים.

א. פרשת זכור דאורייתא לכולי עלמא

בעז"ה השבת תהיה שבת זכור. רבותינו הראשונים מסכימים שפרשת זכור זו מצוות עשה מן התורה, ולמעשה אני לא מצאתי אף אחד שחולק על זה. אמנם מרן השלחן ערוך (סימן תרפ"ז סעיף ז) כותב: "יש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה חייבים לקרותם מדאורייתא, לפיכך בני הישובים שאין להם מניין צריכים לבוא למקום שיש מניין". אבל אפשר לומר שמה שכתב "יש אומרים" זה הולך על ההמשך, שמכיון שהם דאורייתא - לכן בני הישובים צריכים להקפיד לקרוא את זה במניין. דהיינו שה"ש אומרים' הולך על החיוב לקרוא זכור במניין. מלבד זאת, בהלכות קריאת ספר תורה (סימן קמו סעיף ג), מרן בשלחן ערוך כותב להדיא שזכור הוא מדאורייתא, ולא כותב "יש אומרים".

ב. מצוה דרבים שאני

הרא"ש במסכת ברכות (פסקי סימן כ) כותב חידוש גדול על דברי הגמרא שם (מ"ג), שרבי אליעזר הגיע לבית הכנסת והיה חסר לו עשירי למניין, רצה לומר קדיש, קדושה, להתפלל בציבור. והיה לו עבד כנעני, ושחרר את העבד כנעני, וכך הפך אותו ליהודי כשר שמצטרף למניין. ושואלת הגמרא, איך אתה משחרר את העבד, הרי חז"ל קבעו "המשחרר עבדו עובר בעשה". יש מצוות עשה מן התורה (ויקרא כ"ב, טו) "לעולם בהם תעבדו". ועונה הגמרא, "מצוה שאני" - דהיינו הוא לא סתם שחרר את העבד, אלא לצורך קיום המצוה להתפלל בציבור.

שואלת הגמרא, וכי מותר לעבור על איסור כדי לקיים מצווה? איך אפשר לבטל עשה מהתורה כדי להתפלל בציבור? משיבה הגמרא, "מצוה דרבים שאני". דהיינו שלומר דבר שבקדושה שאומרים אותו בציבור - הוא מצוה דרבים, והדין שלו שונה.

והנה, דעת הרא"ש, שלומר דברים שבקדושה בעשרה, זהו תקנת חכמים, זה אינו מצוה מהתורה. למרות שחז"ל (ברכות כ"א) לומדים את זה מגזירה שווה, שכתוב (ויקרא כ"ב, טז) "ונקדשתי בתוך בני ישראל" גזירה שווה 'תוך - תוך' מאחי יוסף, שכתוב (בראשית כ"ב, טז) "ויבואו בני ישראל בתוך הבאים". ויש אומרים שלומדים את זה מהמרגלים, שכתוב (במדבר ט"ז, כ"א) "הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת". והרא"ש סבר שהגזירה שווה הזאת היא מן התורה.

ג. חוק הכותל

דרך אגב, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו ב"ה נאמנים לחז"ל, וכל יהודי שומר תורה ומצוות מקפיד להתפלל בציבור. אנחנו אומרים קדיש, קדושה, מקפידים על תפילה במניין. אבל אלו שסטו מן הדרך, כמו למשל הרפורמים הרשעים, אין להם קבלת חז"ל, אצלם באמת אין מושג של מניין, אבל למה הם נאבקים כל כך על הכותל? הרי הם לא רוצים מניין! הם לא מאמינים בזה, אבל הסיבה היא, שהם נאבקים לקעקע את היהדות, להילחם ביהדות, ביחד עם שופטי בית המשפט העליון.

אני כתבתי פסק דין ארוך ומנומק מאוד, אולי היתה להם קצת, טיפה, של נימוס, שלכל הפחות יגידו קראנו את הדברים, אנחנו נקרא את הדברים ונתייחס אליהם, אבל לא! הם מתייחסים בזלזול לכל מה שקשור ליהדות! אני מצטער לומר, שכל מה שקשור ליהדות, לתורה ומצוות, הם מתייחסים אליו בזלזול. וזה שופטי בית המשפט העליון, כולל שופט אחד שקורא לעצמו 'דתי' - נעם סולברג. שגם הוא מתייחס בזלזול נורא לתורה הקדושה שלנו. הם חושבים 'אני ואפסי עוד', אנחנו שולטים על המדינה, אנחנו נותנים צווים, אנחנו מחליטים, חוק לא חוק. אנחנו פה הבעלי הבית, ככה הם חושבים.

בעז"ה פה בעניין הזה, היו לא תהיה! בעז"ה אנחנו נגן בגופנו על קדושת הכותל! נגן עליו בגופנו!

ד. היוצא מדברי הרא"ש

נחזור לענייננו, חכמים קבעו שדברים שבקדושה צריך לומר בעשרה. אי אפשר להגיד קדיש או חזרת השליח ציבור, או ברכו וכיו"ב פחות מעשרה. וכאמור כך דעת הרא"ש, וכן דעת התוספות (ברכות י"ג, ד"ה בלשון) והר"ן (מגילה כ"ג). אכן, דעת רבנו האר"י (שער הכוונות דרוש ג' על חזרת העמידה דף ל"ט ע"א) על פי הזוהר הקדוש, שכל דבר שבקדושה בעשרה הוא מצוה דאורייתא.

אם כן שואל הרא"ש, ואם זו מצוה דרבים, אבל עדיין היא מצוה דרבנן, וכיצד אם כן רבי אליעזר עבר על מצות עשה מדאורייתא, כדי לקיים מצוה דרבנן? וכותב הרא"ש, שמצווה דרבים, אף אם היא דרבנן - דוחה מצווה דאורייתא. ומוסיף משפט מאוד חשוב: שאולי כל המעשה עם רבי

אליעזר היה כדי לשמוע פרשת זכור, שאז זו כבר מצות עשה מדאורייתא. אבל הרא"ש דוחה את זה, שזה לא מסתבר לומר כך.

הרי לנו מדברי הרא"ש, שמצד אחד פשוט לו שדברים שבקדושה בעשרה זה מדרבנן, מצד שני, פשוט לו גם כן שפרשת זכור זו מצות עשה מן התורה.

ה. זכור מתוך ספר תורה

חז"ל במסכת מגילה פרק שני (י"א). אומרים, שאדם שקרא את המגילה בעל פה לא יצא ידי חובה. ושואלת הגמרא, מניין לנו, ומשיבה הגמרא, גזירה שווה: כתוב במגילה (אסתר ט', כח) "והימים האלה נזכרים ונעשים", ולגבי זכירת מעשה עמלק כתוב (שמות י"ז, י"ד) "כתוב זאת זיכרון בספר", מה להלן בספר, אף כאן בספר. ולכאורה פשט דברי הגמרא שקריאת פרשת זכור, צריכה להיות מתוך ספר תורה, אי אפשר לזכור בעל פה, ומזה אנחנו למדים גם לגבי מגילת אסתר.

אמנם יש הסבר אחר בגמרא של הריטב"א והפני יהושע ואכמ"ל, אבל בפשטות, פשט הגמרא לפי הבנת רוב הראשונים, שעצם קריאת פרשת זכור מתוך ספר תורה זו מצוות עשה מן התורה.

ו. קריאת התורה בשבתות

והנה, מזה שהרבה ראשונים מדגישים שזכור זה דאורייתא, אנחנו יכולים להבין שקריאת התורה שבכל שבת היא תקנת חכמים. כל שכן קריאת התורה בראשי חודשים, תעניות ומועדים שזה דאי מדרבנן לכולי עלמא. אכן לגבי קריאת התורה בשבת ובשני וחמישי יש חולקים.

כאמור, מלבד הרא"ש ישנם הרבה ראשונים שנקטו במפורש שזכור הוא מדאורייתא: התוספות (ס"ט) תוספות רבינו יהודה שירליאון, הרשב"א והריטב"א (פחיוקשים עמ"ס ברכות ס"א), החינוך (מלאה תרג), ועוד. ומשמע שהם סוברים ששאר קריאת התורה זה מדרבנן.

מלבד הריטב"א (ברכות כ"א), שלמרות שמדגיש שזכור זה דאורייתא, הוא סובר שגם שאר קריאת התורה בשבת זה דאורייתא. וכמו כן כתבו גם הב"ח והט"ז (רי"ט סימן תפ"ה), שקריאת התורה בשבת זו מצוות עשה דאורייתא. הסיבה שסברו כך, שהנה איתא בגמרא בבבא קמא (פ"ג), שמשה רבינו תיקן לעם ישראל לקרוא בתורה בשבת ובשני ובחמישי כדי שלא יעברו עליהם שלושה ימים בלי קריאת התורה. ועזרא הסופר תיקן לקרוא בתורה בשבת במנחה. ובירושלמי (מגילה פרק א' הלכה א') כתוב, שעזרא הסופר תיקן גם את שני וחמישי ולא משה רבינו. אבל לגבי שבת שחרית, לכל הדעות משה רבינו הוא זה שתיקנה. אם כן כותב הב"ח, משה רבינו היה שליח של הקדוש ברוך הוא למסור לנו את התורה, ממילא תקנת משה יש לה תוקף כמו דאורייתא.

ז. חיוב ברכות התורה

הריטב"א כתב טענה אחרת, שהנה יש מחלוקת אם ברכות התורה זה דאורייתא או דרבנן. לדעת הרמב"ם (פסקי מהלכות ברכות הלכה י"ד, וראה גם פרק ח הלכה י"ב) ברכות התורה הם דרבנן. אבל הריטב"א סובר שזה דאורייתא. וממילא טוען הריטב"א, כיצד ניתן לברך ברכות התורה על הספר תורה, אולם הקריאה עצמה תהיה מדרבנן? אם כן מוכרחים לומר שקריאת התורה היא דאורייתא. את הטענה הזו כתב גם הרשב"ץ (ש"ת ח"ב סימן קסג).

על כל פנים נראה, שיש כמה ראשונים שסברו שקריאת התורה בכל שבת היא מדאורייתא. אבל בלי צל של ספק, רוב הראשונים לא סוברים כך, וגם השלחן ערוך. ולדעתם, רק קריאת פרשת זכור [ופרה] היא מהתורה וכל השאר מדרבנן.

ח. קריאה בספר תורה פסול

צריך לשים לב לדבר מאוד חשוב בקריאת פרשת זכור. בכל שבת קוראים בתורה, ואנחנו חייבים לקרוא מתוך ספר תורה כשר. באמת שזה לא כל כך פשוט וזה לא מוסכם. בתשובות הרמב"ם (ש"ת פלאי הדור סימן ט) נשאל, האם אפשר לקרוא בספר תורה פסול כאשר אין ספר תורה כשר? והרמב"ם השיב שמותר. ומבאר, שכשאדם נוטל לולב ומברך עליו, הוא צריך שהלולב יהיה כשר, ושהאתרוג יהיה כשר. אבל בברכות התורה, אנחנו לא מברכים על הספר תורה, אנחנו מברכים על הקריאה בתורה, הברכה היא כללית: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו", זה לא דווקא על ספר התורה הזה. לכן גם כאשר יש רק ספר תורה פסול, ניתן לברך עליו. והרמב"ם מוסיף: "ואפילו על פה", ויש הרבה דיונים על המילים הללו של הרמב"ם, וכתבתי על זה באורך, ואכמ"ל.

בסוף התשובה כותב הרמב"ם, שככה נהגו לפני רבנו חנוך הספרדי, ורבנו יוסף הלוי. רבנו יוסף הלוי זה רבנו יוסף אבן מיגאש. הרמב"ם מעיד שכן נהגו גדולי ישראל [ראה שם מהדורת מכון י-ם מש"כ בזה מרן הראש"ל שליט"א בהערה 9].

ט. סתירה ברמב"ם

הרשב"א בתשובה (המיוחסות לרמב"ן סימן רל"ט) מביא את תשובת הרמב"ם, והוא תמה על זה מאוד, כיצד ניתן לומר שיהיה מותר לברך על ספר פסול? יתירה מזאת, הלא הרמב"ם בעצמו בחיבורו (פסקי מהלכות ספר תורה הלכה א') מנה

למהודר ביותר שיש באותו בית כנסת. ואם אין להם ספר מהודר, שיביאו ממקום אחר. יש לזה חשיבות עליונה לקרוא מהספר הטוב ביותר.

ג. 'לשמה' בכתיבת ספר תורה

לפי ההלכה, אם הסופר כתב ספר תורה ולא אמר קודם הכתיבה 'לשם קדושת ספר תורה' - הספר תורה פסול. וגם אם אמר 'לשם קדושת ספר תורה', אבל באחת הפעמים שכתב שם ה', יש אלפי פעמים שם ה' בספר תורה, ובאחת הפעמים לא אמר 'הריני כותב לשם קדושת שם ה' - הספר תורה הזה פסול. אפילו אות אחת שנכתבה לא לשם קדושת ספר תורה - הספר תורה פסול.

היה פעם יהודי אחד שהיה סופר סת"ם ממש אין כדוגמתו, והוא כתב ספר תורה שהונח בבית הכנסת של אאמו"ר מרן זצוק"ל בשכונת 'רחביה', ואני הייתי הקורא בתורה. פעם אחת מצאתי פסול בספר, היה איזו טעות באות אחת, הפסקתי, ואאמו"ר מרן זצוק"ל קם ממקומו לראות, ופסק שאכן צריך להחליף את הספר. הוצאנו ספר אחר, הכנסנו את הספר הזה לארון והיה צריך להזמין סופר שיתקן אותו.

לאחר כחודש, הבן של אותו סופר שתרם את ספר התורה לבית הכנסת, אומר לאאמו"ר, "כבוד הרב, תיקנתי את הטעות שהיתה בספר תורה, ואפשר להוציא אותו ולקרוא בו, ואותו אחד סיפר לאאמו"ר, שהוא מחק את האות וכתב אותה מחדש. אאמו"ר נהיה אלוהי האם אמרת שאתה כותב לשם קדושת ספר תורה?" ואז הוא נהיה חיוור ואמר, לא אמרתי... ואאמו"ר אמר לו, שאם ככה צריך למחוק שוב את אותה האות ולכתוב אותה מחדש. הבעיה שאותו אחד לא זכר היכן היתה אותה האות שהוא מחק וכתב...

אאמו"ר קרא לי, ואמר לי תנסה להיזכר איפה היתה הטעות בספר תורה, הרי אני קראתי בתורה באותה הפרשה, אבל אני ניסיתי וחשבתי ולא הצלחתי להיזכר.

ואז אאמו"ר אמר: "אני מצטער, אבל הספר הזה צריך לגנוז אותו" - אתם מבינים את המשמעות? ספר הכי יפה שיכול להיות, אבל אתה אחת פוסלת אותו, וצריך לגנוז אותו! האיש הזה שמע כך, החל לבכות, הוא נבהל מאוד, ספר כל כך יקר וטוב - לגנוז?! ואז אמרתי לאאמו"ר, אבא, אני בטוח שעד פרשה פלונית זה היה ספר כשר, ואני בטוח שמפרשה פלונית הספר גם כן כשר. אך כן נוציא יריעה אחת או שניים, שבהם מסתבר בוודאות גמורה היתה בהן הטעות, ואותן נגנוז, במקומם נביא סופר מצויין והוא יכתוב את שתי היריעות הללו, וכך נוכל להשתמש בספר הזה.

אאמו"ר מרן זצוק"ל הסכים להצעה, וככה עשינו. אבל לא מצאנו אף סופר כל כך טוב כמו אותו סופר שכתב את שאר הספר. וזה היה כל כך חבל, כי רואים את הכתב שלו שהוא כל כך יפה, ובאמצע יש שתי יריעות שהכתב בהם היה פחות יפה.

יד. חק תוכות

כדי להיות סופר סת"ם באמת, צריך ללמוד שנה או שנתיים, יש בזה הרבה פרטי הלכות. יש בבני ברק מכון סת"ם, שמי שמקבל שם תעודת סופר סת"ם - התעודה הזו מוגבלת בזמן. ובכל פעם הוא צריך לבוא ולעשות מבחן מחדש.

כמו כן אנחנו צריכים לסמוך על היראת שמיים של הסופר. זה לא כל כך פשוט לתקן טעות. יש למשל הלכה של "חק תוכות" בתפילין ובמזוזות. כשנוצרת בעיה של חק תוכות, בדרך כלל זה פסול ללא תקנה. ונבאר את העניין של 'חק תוכות', זה מושג מאוד חשוב בהלכות כתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות: הנה כשכותבים את האות, צריך לכתוב בפועל את האות, אם האות נוצרת מאליה, זה לא שווה כלום, זה לא נקרא שכתב את האות. למשל, אם טפסף טיפת דיו על הקלף, ורוצה לקחת סכין גילוח, ולגרד את הדיו בצדדים עד שתיווצר האות ב', ממילא האות הזו לא נכתבה בידי אדם, כי האדם רק טפסף טיפת דיו, והאות רק נוצרה מאליה. אם כן האות הזו פסולה.

כמו כן למשל, אם היה צריך לכתוב אות ה', זו ר' שבצד שמאל יש רגל קטנה, ובטעות הסופר עשה את זה ח', אם הוא ימחק טיפה, זה יהיה אות ה'. אבל אז יוצא שהיה בהתחלה ח', והאות ה' נוצרה מאליה על ידי שמחק קצת מהרגל של האות. מה שצריך לעשות הוא למחוק את כל הרגל ולכתוב את הרגל מחדש.

בדבר כזה, אף אחד לא רואה את הסופר, אם הוא ימחק טיפה ויעשה את האות ה' - אף אחד לא ירגיש... אז בספר תורה זו לא כל כך בעיה, מקסימום הוא מוחק וכותב מחדש, מעט טרחא. אבל בתפילין ומזוזות יש דין שצריך לכתוב "כסדרן", וברגע שמוחק אות אחת וכותב אותה מחדש, הרי שאם הוא כבר התחיל את האותיות לאחר מכן, ממילא הן נכתבו לפני שהאות הזו נכתבה, והכל פסול. זה כאילו שהוא דילג על האות.

לכן בתפילין ומזוזות, כשיש בעיות של 'חק תוכות', הדרך היחידה היא לגנוז אותן. אין פתרון. ולכן זה מאוד קשה לכתוב תפילין ומזוזות, מלבד מה שזה אותיות קטנות וקשה לכתוב, בתפילין בוודאי אבל גם במזוזות. אבל הדבר החשוב הוא שלאחר מכן עושים להם הגהה, ובהגהה אם מוצאים טעות,

כל מיני דברים הפסולים בספר תורה, והוא כותב, שאם יש אחד מהפסולים הללו בספר תורה, אין קוראים בו בציבור. משמע בפירוש, שאי אפשר לברך על ספר פסול.

לאור זאת כותב הרשב"א, שנראה לו שהרמב"ם כתב את התשובה להתיר בילדותו, ואחר כך הרמב"ם חזר בו. ובאמת יש הרבה ראשונים שכותבים שאסור לברך על ספר פסול, כמו שהרמב"ם כותב בחיבורו, לא כמו שכתב בתשובה. מצד שני, הרמב"ם בעצמו בסוף התשובה מעיד שהיו גדולי עולם שקראו בספר פסול.

י. הפשרה של רבינו יעקב בירב

בדומה לדברי הרמב"ם בתשובה שמותר לברך על קריאה בספר תורה פסול, כתב גם רבינו שמשון משאנץ (הוצא בשם מהר"ל מהדפוס סימן כג). וכן יש תשובת חכמי נרבוניה, שהם מרבותינו הראשונים, שכתבו כן (הוצא בלחצות חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן כ ופשוט מהש"א ע"ס). לעומתם הר"ן (מגילה יט.) כותב, שאם יש ספר תורה פסול, אסור לקרוא באותו החומש בו נמצא הפסול, אבל בשאר חומשים אפשר לקרוא ולברך.

לאור כל האמור, כתב מרן בבית יוסף (יו"ד סימן נעט) בשם רבינו יעקב בירב - רבו של מרן הבית יוסף, שעשה כמין הכרעה של פשרה, שכל עם ישראל נוהגים כמו ההכרעה הזאת. הנה להסוברים שאין לקרוא בספר פסול, אם התחילו לקרוא בתורה, ובאמצע הקריאה או לקראת הסוף, נמצא פסול, נמצא טעות בספר תורה, שהדין הוא שצריך להוציא ספר אחר.

אבל האם צריכים להתחיל לקרוא עוד הפעם מתחילת הפרשה? מפני שלכאורה, אם הקריאה בספר פסול לא שווה כלום, הרי שלא יצאנו ידי חובה, וצריך לחזור ולקרוק מתחילה. מצד שני, לפי תשובת הרמב"ם שאפשר לברך על ספר פסול, גם אם מצא טעות בספר תורה לכאורה יכול להמשיך ולקרוק. אבל כאן רבי יעקב בירב עשה פשרה: להתחילה כמובן לא מוציאים ספר תורה פסול, עלינו לקרוא בספר תורה כשר. אבל אם תוך כדי הקריאה נמצא טעות בספר, מוציאים ספר אחר כשר, וממשיכים לקרוא בו מאותו פסוק שבו נמצאה הטעות. דהיינו שסומכים על דברי הרמב"ם בתשובה רק בדיעבד.

יא. ספרי תורה ישנים

לפני הרבה שנים, היה קבוצה גדולה של חיילים שומרי תורה ומצוות בבסיס של חיל האוויר שביקשו ממני לעשות אתם שבת בבסיס צבאי. הסכמתי. לקחתי את אשתי, הילדים היו קטנים ממש, לקחנו אוכל, ונסענו לשם.

כשהגעתי לשם, דבר ראשון ביקשתי לראות את בית הכנסת של הבסיס. נכנסתי לבית כנסת, ב"ה בית כנסת יפה ומהודר. ואמר לי שיש להם עשרה ספרי תורה, פתחת את ההיכל, הסתכלתי בספרי תורה, ואני רואה שכולם ישנים מאוד, ככל הנראה מישהו מחול'ל הבית ותרם אותם לשם. אני פותח את הספר הראשון, אני רואה שהאותיות במשך הזמן הדיו שלהם דהה ונהיה אדום. אי אפשר לברך על דיו אדום, למרות שמלכתחילה הדיו הזה היה שחור והוא רק נעשה אדום, כתבתי על זה באורך בהלכה ברורה (ח"י סימן נ"ג), שהרי הלכה למשה מסיני שהדיו יהיה שחור.

אני פותח גם את הספר השני והשלישי, והנה גם הם כולם באותו מצב.. וככה עברתי את כל הספרים, ובחלקם אני רואה שזו איננה הבעיה היחידה, בחלקם האותיות היו שבורות מחמת שהיו ישנים מאוד, וממש אי אפשר היה לקרוא בהם.

ואז אמרתי להם לחיילים: "אני מצטער, אין לכם פה ספר תורה כשר". הם מיד פנו למפקד, והוא אמר שיש בסיס צבאי באילת, והוא ישלח להביא משם ספר תורה. אמרתי להם שיביאו שניים ליתר ביטחון... הבסיס הזה היה במרחק של כחצי שעה יותר מאילת. וסמוך לכניסת השבת החיילים שנסעו להביא משם את הספר תורה חזרו, והביאו שני ספרי תורה, אני מסתכל עליהם ולצער הרב גם הם היו פסולים. אני חושב שהיום המצב הוא יותר טוב, אבל באותם ימים זה היה המצב.

התקשרתי לאאמו"ר מרן זצוק"ל, סיפרתי לו את שאירע. אבל כמובן מה אפשר לעשות, והוא הורה לי כמובן לקרוא בתורה בלי ברכות. אנחנו לא יכולים להתחילה לברך על ספר פסול.

יב. להקפיד על ספר תורה מהודר לקריאת זכור

מכאן ניתן ללמוד את ההבדל לגבי פרשת זכור. בקריאת התורה בכל שבת יש לנו את הצירוף של תשובת הרמב"ם. אבל בשבת זכור צריך לקרוא מתוך ספר כשר. לכן צריכים להקפיד בבתי כנסיות להוציא את הספר המהודר ביותר שיש בבית הכנסת.

יש אנשים שתורמים ספר תורה ומבקשים שיקראו בו, יש בתי כנסיות שיש להם כמה ספרי תורה ועושים תורנות, ובכל שבת מוציאים ספר אחר. צריך תמיד למצוא את הדרך שלא יהיה מצב שספר אחד לא קוראים בו בכלל ובספר השני קוראים הרבה, לעשות איזון, לקרוא בכמה ספרי תורה.

אבל בפרשת זכור לא עושים כבוד לאף אחד, פשוט צריכים להביא סופר מומחה, או רב מומחה, שיבדוק את הספר תורה ולהוציא את הספר

בהרבה מקרים בתפילין ומזוזות אין דרך להתיר אלא רק לגנוז אותה.

בדברים כאלו צריך להיות תלמיד חכם מובהק שיוודע הלכות, לא גונוזים סתם. אסור לגנוז תפילין או מזוזות כשרות, אין דבר כזה. רק אם יש ספק שבאמת לא יכול להכריע בו, ובא רב גדול והסתכל וקבע לגנוז - גונוזים בלית ברירה, אפילו מספק.

טו. כח התורה הוא החזק ביותר שיש

פעם אאמו"ר מרן זצוק"ל לא הרגיש טוב, ואמא ע"ה ביקשה שיבוא איזה אחד שהיה ידוע כמקובל להתייעץ איתו. אאמו"ר מרן זצוק"ל לא האמין בדברים האלו, אבל היא ביקשה והפצירה בו, אז הוא הסכים.

כשבא אותו מקובל, הוא ביקש שיוציאו את המזוזות, והוא התחיל לבדוק אותם, אני לא מה שקרה עם כל המזוזות... אבל על מזוזה אחת הוא אמר שהמזוזה הזו נשפך עליה מים, ושאל: "מי סובל מכאבים ברגליים?" ואאמו"ר אמר, שאכן הוא סובל מכאבים ברגליים! ואז אמר אותו מקובל, שזה בגלל המזוזה הזאת שנשפך עליה מים, לכן תגנוז אותה, ותשימו מזוזה אחרת והכאבים ברגליים ייעלמו.

ואז אאמו"ר מרן זצוק"ל קרא לי, והתחיל לדבר איתי בלימוד, שאל אותי קושיה עמוקה מאוד, אני התחלתי לענות לו ולדבר איתו בדברי תורה, ואז אאמו"ר מרן זצוק"ל פנה אל אותו מקובל ואמר לו, מה דעתך על מה שאנחנו מדברים? האמת שאני במקומו הייתי שותק... אבל הוא התחיל לדבר, וממה שהוא דיבר, שנינו הבנו שהוא לא מבין בכלל על מה דיברנו, לא מבין כלום...

לאחר מכן אאמו"ר מרן זצוק"ל קם ואמר לו, תודה רבה, שלום, כל טוב, והמקובל הלך. ואז אאמו"ר אמר לי, תחזיר את המזוזה הזו שנשפך עליה מים - למקום! המזוזה הזו כשרה לחלוטין, נשפך עליה מים מבחוץ, לא גונוזים סתם מזוזה יפה ומהודרת! אני לא יתרת ואמרת לי, "אבא, ומה עם הכאבים ברגליים?" ואז הוא אמר לי כך: "המזוזה הזאת נולדה לפני כמה שנים. הכאבי רגליים שלי כבר מלפני ארבעים שנה יש לי אותם - מה הקשר בין כאבי הרגליים שלי לבין המזוזה הזאת?" אין בדברים שלו שום דבר!"

ואז הוא המשיך ואמר לי: "תראה, כשהייתי בחור צעיר, הייתי מתמיד גדול, הייתי יושב בבית כנסת 'שושנים לדוד' ולומד כל הזמן. ושם היה יורד מים מהתקרה, בכל פינות החדר, לא היה לאן לברוח. הייתי יושב בחורף ורועד מקור - ולומד, בכל פעם שאני נוכר במה שעברתי אז, יש לי צמרמורת! אבל הייתה לי אהבת תורה כזאת, שישבתי בקור ולמדתי כשמתפטף עלי מים".

והוסיף: "תדע לך. מי שלא גדול בתורה, אין שום טעם ללכת לבקש ממנו ברכה, או לשמוע לכל מיני הוראות שלו לעשות סגולה כזאת או סגולה כזאת! אדם צריך להיות גדול בתורה. מצד שני, מי שגדול בתורה והוא מתמיד גדול, תדע לך שעליו נאמר 'צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים'. זהו זה, לא צריך יותר מזה. 'תמים תהיה עם ה' אלוהיך'".

טז. הגהת מחשב

לאור כל האמור, צריך להשתדל כמה שאפשר שיהיה ספר תורה כשר, שאנחנו יודעים שהסופר שכתב אותו הוא ירא שמים. כשמקבלים ספר תורה לבית כנסת, חשוב מאוד לברר מי הסופר שכתב, היום שיש הגהת מחשב - חייבים לעשות הגהת מחשב. זה מונע בעיות. כבר הרבה שנים שלא קרה פה בבית הכנסת שהינינו צריכים להחליף ספר תורה באמצע הקריאה בגלל שהספר היה פסול. ויש לנו יותר מעשרה ספרים, וכולם מהודרים ויפים מאוד, כולם עברו הגהת מחשב.

פעם מישוהו תרם לפה ספר תורה נפלא, יפה מאוד. וכשקראנו בו כמדומני בפרשת ויקהל - כולם צועקים: "טעות", ואז מתברר שהטעות לא היתה שלי, אלא של הספר תורה, כי היתה נוי"ן סופית מיותרת. כמובן שהחלפנו ספר, אבל לצערנו, זה היה ספר כל כך יפה, שקראנו בו פרשת זכור באותה שנה... ולכן תלינו כאן מודעה, ופרסמתי בציבור, שכאשר נגיע לפרשת כי תצא, שכולם יכוונו לצאת ידי חובת זכור, כי הספר היה פסול.

לאחר שגילינו את הטעות, קראתי לבעלים של הספר, זה היה אחד המתפללים שלנו, יהודי ירא שמיים, יהודי חשוב, ושאלתי אותו אם עשה הגהת מחשב לספר שהביא לנו... אבל הוא הכחיש, ואמר שבדואי שהוא עשה הגהת מחשב! ואני תמהתי, איך יכול להיות שהמחשב לא עלה על הטעות של האות המיותרת? ואז הוא אמר: "אולי המחשב לא שם לב... זה לא בן אדם. מוזר". ואז הוא אמר שהוא יפנה לסופר לבדוק מה אירע שם.

כאשר הוא פנה אל הסופר, התברר שאכן הספר עבר הגהת מחשב, והמחשב גילה כמה טעויות, ובתוכם גם את הטעות הזו, אבל אותו סופר מסר את הספר לחבירו שיתקן את כל הטעויות, וכנראה בשגגה לא תיקן את הטעות הזו!

מחשב לא מפספס שום טעות, אם הוא מפספס טעות - אז הוא לא מחשב! המחשבים של היום כל כך השתכללו שגם אם יש סוגים שונים של כתב, כתב אחר, גם כן המחשב יכול להרגיש. היום יש מחשבים שמרגישים אפילו דיבוק קל ביותר בין שתי אותיות. לכן חשוב מאוד שבכל בית כנסת

יעבירו את כל ספרי התורה הגהת מחשב. וכן כשרוצים להוציא ספר תורה לקריאת פרשת זכור, להוציא ספר שעבר הגהת מחשב בלבד.

יז. לא תורמים ספר תורה רק מפקידים

כמו כן, כל יהודי שקונה ספר תורה, הוא מקיים את המצוה: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" - זו מצווה חשובה שלכל יהודי יהיה ספר תורה. ואז הוא לא תורם אותו לבית הכנסת, אלא הוא מפקיד אותו בבית הכנסת. זה נשאר הספר שלו, והוא מוריש את הספר הזה לאחר מותו לילדיו. רק לדברים נדירים ביותר מותר למכור ספר תורה.

וכן יהודי שקונה ספרי תורה, עליו לבדוק את הסופר אם הוא ירא שמים. אחר כך לקחת דוגמאות של הכתיבה של הסופר וללכת לתלמיד חכם שבקי בהלכות האלו, ולשאול אותו, אם הסופר הזה כותב אותיות בצורה נכונה. וכן יש כל מיני טעויות של סופרים שהם מצויות ביותר, בעיקר אצל סופרים לא ותיקים ומומחים, ואז צריך לחקור ולדרוש שהסופר הוא סופר ירא שמים ושבקי בהלכות הכתיבה.

בכל פעם שקניתי שתרמו ספר תורה לבית הכנסת, ביקשתי להכיר את הסופר ובחנתי אותו בכמה שאלות, בעיקר בהלכות חק תוכות. ורק הסופרים שבדיקה, שבמבחן - ענו יפה - קיבלתי את הספר שכתבו.

יח. להיזהר ברכישת סת"ם

הנה היום נמצא לידי הגאון הרב ראובן צאיג שליט"א, שהוא אחד מטובי הסופרים שיש היום. ב"ה אם מישוהו רוצה לדעת אם ספר הוא טוב ויפה שיפנה אליו ויתייעץ איתו. הוא סופר ותיק ומומחה, הוא יגיד לכם אם זה מהודר או לא, אם זה שווה את הכסף או לא. יש לפעמים מחיר נמוך מאוד ובאמת זה מחיר נמוך כי הספר גם לא מי יודע מה. מאידך, יש לפעמים מחיר גבוה מאוד וזה שווה. יש לפעמים ספרי תורה שעולים ארבעים חמישים אלף דולר והם באמת שווים כך.

לכן כדאי מאוד להשקיע בדברים הללו. להבדיל, אנשים שקונים מקרר לבית, פעם הלכתי עם אשתי לקנות מקרר, היתה חנות גדולה מלאה אנשים שבודקים, אני לא מבין מה רוצים בכלל... ואז פגשתי שם מישוהו, ושאלתי אותו, תגיד, כמה זמן צריך לבלות בשביל לקנות מקרר?..... והוא אמר לי, "כן, מקרר קונים פעם בחיים".

אמנם לא באמת קונים מקרר פעם בחיים, אבל קונים להרבה שנים, וכשאדם קונה כלי שישמש אותו יום יום להרבה שנים, הוא רוצה לרכוש משהו טוב. והוא בודק ועושה השוואות, מעלות מול חסרונות. אז אפשר שלא לעשות את ההשוואות הללו בקניית ספרי תורה, מזוזות, תפילין - שזו מצווה שבכל יום, הרי אם יש דבר שהוא אפילו ספק דאורייתא, הרי שהוא בספק אם הוא "קרקפתא דלא מנח תפילין"! כמה חשוב להיזהר בדברים הללו.

יט. קיום המצוות בהידור

אנחנו יכולים ללמוד את זה מפרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא מצווה שיבנו לו משכן, הפאר וההדר שהיה במשכן זה דבר שאין לתאר. ולכאורה, למה הקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל לבנות משכן כל כך מפואר? התשובה היא, אדם אוהב דברים מפוארים. הוא אוהב לעצמו, הוא רוצה מכונית טובה, הוא רוצה בית יפה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, האדם הוא גשמי, הוא מחפש כלים נאים, אבל מה עם הבית שלי? הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון, האם גם בבית שלי תקפיד שיהיה בית נאה ויפה?... לכן הקדוש ברוך הוא ביקש שזה יבוא מתרומה של עם ישראל, ומה קרה בסופו של דבר? "מרבם העם להביא", אשריהם עם ישראל, כולם היו רצים ותורמים לבניית בית לקדוש ברוך הוא.

אנחנו תמיד צריכים לעשות את ההשוואה הזאת. אם לנו אנחנו רוצים דברים טובים, קל וחומר כשמדובר בצרכי שמים, לכבוד הקדוש ברוך הוא. לכן כמה חשוב שהתפילין לא רק שיהיו כשרות, אלא שיהיו מהודרות ביותר. גם בתי התפילין שב"ה הנושא של הבתים עבר שינוי עצום בדור האחרון. ואפשר להשיג בתים יפים ומהודרים מאוד, מה שבדורות קודמים לא היה. והריבוע של הבתים מדויקים על עשירית המילימטר, יפה וטוב. וכן הפרשיות, יש סופרים מצוינים שכותבים יפה מאוד. לכן שכל אחד ישתדל על ספרי תורה, תפילין ומזוזות, שיהיו מהודרים ביותר, לשם שמים.

אני מברך את הקהל הקדוש הזה, וכן את המאזינים של רדיו 'קול ברמה' בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, ונוזהר כולנו לגדל את יוצאי חלצינו לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים, בבריאות טובה ושבע שמחות, אכ"י.